



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/6/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: 006657.989.25-7
REPRESENTANTE: Giovana de Biazzi Bernardes
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de São Roque
ASSUNTO: Representação formulada em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2025, certame voltado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento de veículos diversos para atender ao Departamento Municipal de Saúde.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS. CARÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À DELIMITAÇÃO DO OBJETO E FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDIÇÃO QUE CONFIGURA EXIGÊNCIA PRÉVIA DE PROPRIEDADE E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL. EXIGÊNCIA LIMITADA DE PROVA DE POSSE DOS VEÍCULOS. OMISSÃO SOBRE DATA-BASE DE REAJUSTE DE PREÇOS. EXIGÊNCIA INDISCRIMINADA DE AUTORIZAÇÕES JUNTO À ARTESP E EMTU. RESTRITIVIDADE INDEVIDA. FRETAMENTO. ATIVIDADE CONDIZENTE COM O OBJETO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Giovana de Biazzi Bernardes, Advogada inscrita na OAB/SP sob nº 441.921, impugnou o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de São Roque visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fretamento de veículos diversos para atender ao Departamento Municipal de Saúde.

Iniciou a Representante afirmando que o Edital não forneceria dados básicos como rotas, quantidade de veículos necessários e frequência das viagens, limitando-se a apresentar uma estimativa de quilometragem sem especificar destinos. Tal omissão inviabilizaria o adequado dimensionamento



dos custos pelos potenciais licitantes, em desconformidade com os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa.

Aduziu que os itens 8.3 e 8.4 do Edital, bem como os itens 5.37 e 8.3 do Termo de Referência, estabeleceriam, como condição para assinatura do contrato, a apresentação de diversos documentos (veículos, cadastros, seguros e pessoal) em prazo exíguo de 5 dias úteis após a adjudicação, configurando exigência indireta de propriedade prévia.

Mais ainda, o item 8.4.8 do Edital limitaria a comprovação da posse dos veículos por meio de propriedade ou contrato de locação, excluindo outros meios juridicamente válidos, como leasing ou comodato, restringindo indevidamente a competitividade.

Também reclamou da omissão de informações sobre a data-base do reajuste de preços vinculada à data do orçamento estimado, em desconformidade com o art. 25, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Prosseguiu dizendo que o Instrumento Convocatório traria exigência simultânea de autorizações da ARTESP e da EMTU (itens 8.4 e 8.4.1 do Edital; e 5.37, 8.3, 8.3.1 e 8.3.3 do Termo de Referência), sem discriminar em quais trajetos cada autorização seria necessária, olvidando que tais órgãos possuem competências territoriais distintas (a EMTU regula o transporte intermunicipal nas regiões metropolitanas, enquanto a ARTESP regula o sistema fora dessas regiões).

Aduziu, por fim, que o item 3, alínea "a1", do Edital limitaria a comprovação técnica às "atividades de fretamento de veículos", excluindo empresas com experiência em outros tipos de transporte de passageiros, como serviço público de transporte urbano, em contrariedade à Súmula nº 30 deste E. Tribunal.

Pedi, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.



Vislumbrando indícios de irregularidades, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 9/4/2025.

Regularmente notificada, a Administração deixou transcorrer *in albis* o prazo para esclarecimentos, informação sobre a suspensão do certame e apresentação de cópia integral do Edital impugnado.

Seguiram os autos para a ATJ, que se pronunciou por sua Unidade Jurídica pela procedência parcial das impugnações.

Objetou, nesse sentido: a insuficiência de informações no Edital para elaboração de propostas; o prazo exíguo para apresentação de diversos documentos; a forma exigida para comprovação de posse dos veículos; a omissão de informações sobre a data-base do reajuste de preços; e a exigência cumulativa de autorizações da ARTESP e EMTU.

Em seguida, o d. MPC obteve vista, proferindo parecer no sentido da procedência da representação.

Ainda que tenha compartilhado com grande parte das conclusões e observações apresentadas pela ATJ, dela divergiu o insigne Procurador quanto ao questionamento incidente sobre a comprovação de expertise técnica em "atividades de fretamento de veículos", aspecto sobre o qual entendeu procedente a insurgência.

Acrescentou, mais ainda, proposta de aplicação da multa prevista no art. 104, inc. III, da Lei Complementar nº 709/1993, tendo em conta o descumprimento de grande parte das determinações endereçadas à Prefeitura por ocasião da ordem de suspensão do certame.

É o relatório.



VOTO

A maioria dos pontos de controvérsia apresentados no exame de mérito confirmam-se para o fim de justificar ordem de reforma do Edital do Pregão impugnado.

Inicialmente, verifico que a Representante trouxe asserções sobre o conteúdo do Termo de Referência anexo ao Edital, criticando a carência de elementos. Tais assertivas foram analisadas pela Assessoria Técnica, que demonstrou que a Prefeitura deixou de informar o processo licitatório com características de fundamental importância para exaurir todas as possíveis variáveis do objeto pretendido, tais como: locais e rotas de destino; quantidade de veículos; estimativa de quilometragem mensal a ser percorrida; número mensal estimado de viagens.

Tratando-se de referência essencial à formulação das propostas comerciais, cabe concitar a Prefeitura a melhor explicitar as variáveis envolvidas no método de apuração dos custos, ainda que em quantidades estimadas, conforme certamente oferece seu histórico de contratações, eis que tal rotina precisa ser conhecida pelas interessadas e sopesadas na formação de suas propostas.

Também entendo procedente a questão relacionada ao prazo originalmente estabelecido para que a vencedora apresente a documentação relacionada nos subitens 8.3 e 8.4 do Edital e itens 5.37 e 8.3 do Termo de Referência (5 dias).

É que, diante do extenso rol de documentos ali disposto, a fixação de prazo reduzido naturalmente induz à conclusão de que a comprovação da exigência somente será possível àqueles que desde logo disponham de motoristas devidamente habilitados, veículos segurados e autorizações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado (ARTESP) para transportar passageiros pela malha viária do Estado de São Paulo.



Assim, deve a Administração ampliar tal prazo em bases razoáveis, sob pena de conferir ao dispositivo a condição de exigência prévia de propriedade ou disponibilidade de pessoal.

Do mesmo modo, a comprovação da posse veicular unicamente na forma do item 8.4.8 impede o uso de outros instrumentos jurídicos igualmente válidos, tais como leasing, comodato e os demais em direito admitidos.

Compete à Prefeitura, portanto, rever o conteúdo da cláusula questionada, de modo a deixar claro a aceitação de todas as hipóteses juridicamente idôneas de posse de veículos para a execução do objeto.

Também a cláusula que trata da incidência de índice de reajuste dos preços merece ser harmonizada com o disposto no art. 25, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que prevê data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Da mesma forma, a instrução dos autos confirma a existência de peculiaridades na realização de transporte dentro e fora do Município de São Roque, recomendando a individualização das exigências de comprovação de regularidade junto à ARTESP e EMTU.

O objeto em discussão consiste nos serviços de fretamento de veículos diversos, subdivididos, conforme Anexo I, em 4 itens, dentre os quais 3 são expressamente destinados a “viagens intermunicipais”.

Assim, espera-se que a Administração acomode o parâmetro tendo em vista a definição das localidades que pretende ver atendidas, especificando e segregando as autorizações a serem demonstradas para cada item em disputa, de acordo com a natureza do serviço, ou seja, se dentro do âmbito da Região Metropolitana de São Roque, hipótese que demanda registro da empresa contratada junto à EMTU, ou fora dela, situação que depende de cadastro na ARTESP.

A correção tende a propiciar a ampliação da disputa, seja por afastar o caráter limitativo da exigência indiscriminada e cumulativa, seja por



respeitar o tratamento tributário diferenciado (ISSQN ou ICMS), conforme, aliás, entendimento deste E. Tribunal diante de situações análogas (a exemplo dos TC-16115.989.19-6¹ e TC-16246.989.19-8²).

De outra parte, a exigência de comprovação de qualificação técnica em serviços de transporte sob regime de fretamento já foi admitida por este E. Tribunal, a exemplo da deliberação exarada nos autos do TC-13798.989.24³, ocasião em que restou afastada a pretensa violação à Súmula nº 30, na medida em que a prestação de serviços sob tal regime específico de operação, cuja regulamentação, no âmbito do Estado de São Paulo, é conferida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, constitui atividade técnica com características operacionais próprias, distintas daquelas encontradas no transporte público regular de passageiros, com cobrança individual de tarifas.

Seguindo esse entendimento, reputo improcedente o questionamento.

Nessa conformidade, **acolhendo a manifestação da ATJ e ouvido o d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação apresentada por Giovana de Biazzi Bernardes, determinando à Prefeitura Municipal de São Roque que retifique a redação de seu Edital, a fim de: a) aperfeiçoar o Termo de Referência, explicitando todas as possíveis variáveis do objeto pretendido, tais como localidades que pretende ver atendidas, quantidade de veículos, estimativa de quilometragem mensal a ser percorrida, número mensal estimado de viagens, dentre outras; b) ampliar o prazo previsto no item 8.3, estabelecendo intervalo razoável para que a vencedora possa providenciar os documentos exigidos; c) deixar claro, no item 8.4.8, a aceitação de todas as hipóteses juridicamente idôneas para a comprovação de posse dos veículos para a execução do objeto; d) harmonizar a cláusula que trata da incidência de índice de reajuste dos preços ao disposto no art. 25, § 7º, da Lei Federal**

¹ Sessão Plenária de 28/8/19, Relator o eminente Conselheiro Substituto-Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis.

² Sessão Plenária de 18/9/19, Relatora a eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

³ Sessão Plenária de 31/7/2024, Relator o eminente Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.



nº 14.133/2021; e, e) promover a segregação das licenças e autorizações de operação exigidas (ARTE-SP ou EMTU), individualizando-as de acordo com a natureza dos serviços em cada item em disputa.

Acolhido este entendimento, devem Representante e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, em especial a mencionada Prefeitura, a fim de que, ao elaborar novo instrumento convocatório voltado ao objeto ora proposto, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a devida publicidade com a reabertura dos prazos, na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro